KINX2015092926

징계시효를 연장한 개정 취업규칙의 소급효 여부

Whether to Admit Retroactive Effect of Revised Rules of Employment Extending Prescription of Disciplinary Action

辯護士 **愼 鏞 侃**
Shin Yong Gan

[사건의 표시]

대법원 2014. 6. 12. 선고 2014두4931 판결 [부당해고구제재심판정취소]

논문요약

징계사유 발생 당시 3년이었던 취업규칙의 징계시효가 완성되기 전에 취업규칙 개정으로 징계시효가 5년으로 연장된 후 징계사유 발생일로부터 3년이 지난 때에 징계요구가 된 사안에 대해, 대상판결은 "사업자가 취업규칙을 작성·변경하면서 시행일을 정하였다면 특별한 사정이 없는 한 그 취업규칙은 정해진 시행일부터 효력이 발생하므로 징계사유 발생 시와 징계절차 요구 시 사이에 취업규칙이 개정된 경우에 경과규정에서 달리 정함이 없는 한 징계절차 요구 당시 시행되는 개정 취업규칙과 그에 정한 바에 의하는 것이 원칙이고, 그 개정 취업규칙이 기존의 사실 또는 법률관계를 적용대상으로 하면서 근로자에 대한 징계시효를 연장하는 등으로 불리한 법률효과를 규정하고 있는 경우에도 그러한 사실 또는 법률관계가 개정 취업규칙이 시행되기 이전에 이미 완성 또는 종결된 것이 아니라면 이를 헌법상 불소급의 원칙에 위배되어 근로기준법 제96조 제1항에 따라 효력이 없다고 할 수 없으며, 개정 전 취업규칙의 존속에 대한 근로자의 신뢰가 개정 취업규칙의 적용에 관한 공익상의 요구보다 더 보호가치가 있다고 인정되어 근로자의 신뢰를 보호하기 위해

그 적용이 제한될 수 있는 여지가 있다고 볼 사정도 없다."고 판시하여, 연장된 징계시효의 소급효를 인정하고, 그와 결론을 달리한 원심판결을 취소·환송하였다. 그러나 대상판결은, 취업규칙은 정해진 시행일부터 그 효력이 발생한다는 일반원칙만을 내세웠을 뿐, 징계의 특성 및 형벌과의 유사성, 형벌불소급 원칙의 징계시효 규정에의 준용 필요성 등을 고려하지 않고, 별다른 근거나 논리도 없이, 신뢰보호 원칙을 무시한 채, 단체협약보다도 하위규범에 불과하고 아무런 경과규정도 없는 개정 취업규칙의 부진정 소급효를 인정하고, 매우 상세한 논리를 전개한 원심판결과 다른 결론을 내린 것으로서 이해하기 어렵다.

[주제어] 징계시효 연장(extension of prescription of disciplinary action), 법률불소급 원칙(principle of non-retroactivity of law), 부진정 소급효(quasi-genuine retroactive effect), 신뢰보호 원칙(principle of protection of legitimate expectations), 취업규칙 개정(revision of rules of employment)

〈 目 次 〉

Ⅰ. 사건 개요
1. 당사자
2. 사건 경위
3. 노동위원회 판정 및 법원 판결의 경과

Ⅱ. 대상판결의 요지
1. 개정 취업규칙의 효력
2. 사건에의 적용

Ⅲ. 원심(서울고등법원)판결의 요지
1. 징계시효 기간 도과 여부
2. 징계요구를 할 수 없는 정당한 사유 및 신의칙 위반 여부
3. 사건에의 적용

Ⅳ. 대상판결에 대한 검토
1. 징계의 의의 및 특성
2. 법률 불소급의 원칙
3. 부진정 소급입법과 신뢰보호 원칙
4. 형벌 불소급의 원칙과 공소시효 제도의 존재 이유
5. 징계시효를 연장한 개정 인사규정에의 준용
6. 이 사건 인사규정의 법규범적 성격과 개정 인사규정을 적용함에 정당한 이유가 있는지 여부
7. 대상판결의 문제점

Ⅰ. 사건 개요

1. 당사자

- 원고 : 교통안전공단
- 피고 : 중앙노동위원회 위원장
- 피고보조참가인 : 근로자 4명

2. 사건 경위

가. 참가인들은 각 2007. 1. 19., 2007. 8. 28., 2007. 12. 말경 금품공여 또는

금품수수[1] 비위행위를 각 저질렀다.

나. 2008. 12. 31. 법률 제9296호로 개정된 국가공무원법 제83조의2 제1항은 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용에 대한 징계시효를 3년에서 5년으로 연장하였다.

다. 기획재정부는 2009. 4. 15. 감사 주기에 비해 징계시효가 짧아 비위에 상응한 처벌이 어려워 징계제도의 취지가 퇴색되고 위 국가공무원법 조항의 개정에 맞추어 공공기관도 자체 인사규정을 개정하도록 하는 감사원의 처분 요구가 있었음을 이유로, 각 정부 부처에 대하여 산하 공공기관들이 인사규정 등의 개정을 통해 금품·향응 수수 등에 대한 징계시효를 3년에서 5년으로 연장하도록 조치하여 줄 것을 요청하는 공문을 발송하였다.

---

1) 대상판결은 참가인들의 비위행위를 모두 금품수수라고 판시했으나, 원심판결에 따르면, 참가인 1, 2, 3의 비위행위는 금품공여이고, 참가인 4의 비위행위만이 금품수수이다. 구체적 내용을 보면 아래와 같다.

① 원고의 인사규정 제49조에서 직원의 승진인사를 담당하는 인사위원회는 의장인 위원장을 포함한 5인 이상 11명 이내의 위원으로 구성토록 규정되어 있었고, 원고는 노사 간 체결한 단체협약 제44조에 따라 승진심사를 위한 인사위원회 개최 시 노동조합 대표를 참여케 하여 모두발언을 하게 하고, 승진후보자를 추천하게 하였는데, 전 노동조합 위원장 소외 1은 2004. 6. 1.부터 2011년에 이르기까지 노동조합 위원장으로 재직하면서 위와 같은 권한을 행사하였고, 참가인 4는 2004. 7.경부터 2007. 12.경까지 노동조합 사무국장으로 재직하면서 단체협약에 따라 노동조합 임원 자격으로 보통인사위원회에 참석하여 모두발언을 하고 승진후보자를 추천하는 등의 직무권한을 갖고 있었다(그 권한은 노동조합 위원장이나 부위원장에 비하면 제한적일 것으로 보인다).

② 참가인 1은 2007. 12. 말경 소외 1에게 '2007. 12. 21.경 3급에서 2급으로 승진할 수 있도록 도와 주어 감사하다'는 취지로 현금 1,000만 원을, 2007. 12.경 전 경영지원본부장 소외 2에게 승진사례 명목으로 현금 500만 원을 각 제공하였다[이후 참가인 1은 위와 같은 사실과 관련하여 뇌물공여죄로 벌금 300만 원(소외 1 관련), 벌금 200만 원(소외 2 관련)을 각 선고받아 확정되었다].

③ 참가인 2는 2007. 1. 19.경 소외 1에게 '승진할 수 있도록 도와 달라'는 청탁과 함께 현금 2,000만 원을 제공하였다[서울중앙지방검찰청은 참가인 2의 행위는 배임증재죄에 해당되나, 공소시효가 완성되었다는 이유로 불기소처분(공소권 없음)을 하였다].

④ 참가인 3은 2007. 8. 28.경 참가인 4에게 '승진할 수 있도록 도와 줘서 감사하고, 앞으로도 선처를 부탁한다'라는 취지로 현금 300만 원을 송금하였다[이후 참가인 4는 이와 관련하여 변호사법위반죄로 벌금 500만 원 및 추징 300만 원을 선고받아 확정되었다]

라. 원고는 2009. 7. 31. 인사규정 제69조를 개정하면서 위 국가공무원법 제83조의2 제1항과 같이 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용에 대한 징계시효를 3년에서 5년으로 연장하였다.

마. 개정된 국가공무원법은 부칙 제1조에 "이 법은 공포한 날로부터 시행한다."라고 규정하면서도, 위 개정규정의 적용범위와 관련하여 부칙 제5조에 "이 법 시행 전에 징계사유가 발생한 자에 대하여는 제83조의2 제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다."라는 경과규정을 두었는데, 개정된 원고의 인사규정은 부칙에 "이 규정은 2009. 7. 31.부터 시행한다."라고만 규정하였을 뿐 별도의 경과규정을 두지 않았다. 원고는 노동조합으로부터 위 개정 인사규정에 대한 동의를 받았고, 그 당시에 종전에 발생된 징계사유에 대한 소급적용에 관하여 명시하지 않았다.

바. 감사원은 2010. 12. 21.부터 2011. 3. 25.까지 두 차례에 걸쳐 원고에 대한 감사를 실시하였고, 그 후 검찰은 위 감사결과를 기초로 참가인들을 포함한 원고의 인사 관련 금품수수 비리혐의 의심자 등에 대하여 수사를 진행한 후 원고에게 소외 1, 참가인 4에 대하여 각 공무원 범죄처분결과 통보를 하였고,[2] 원고는 참가인 1, 2에 대하여 이사장의 2011. 11. 20.자 징계의결 요구에 따라 징계위원회 및 재심징계위원회 의결을 거쳐 2011. 12. 13. 각 파면처분을 하였고, 참가인 3, 4에 대하여 이사장의 2012. 1. 5. 징계의결 요구에 따라 징계위원회 및 재심징계위원회 의결을 거쳐 2012. 1. 26. 각 파면(해임)처분을 하였다.[3]

---

2) 검찰은 2011. 11. 17. "인사청탁 등으로 금품을 받은 전 경영지원본부장 소외 2 등 4명은 구속수사, 20여 명은 불구속 입건, 사안이 경미한 9명은 불입건 및 원고에게 통보"라는 수사결과를 발표하였고, 원고는 검찰로부터 2011. 11. 4.경 전 노동조합 위원장 소외 1에 대하여, 2011. 12. 27.경 참가인 4에 대하여 각 공무원 범죄처분 결과 통보를 받았다.

3) 대상판결은 참가인 4명 모두가 '파면'처분을 받은 것으로 판시하였으나, 원심판결에 따르면, 참가인 3은 '파면'처분이 아니라 '해임'처분을 받았다.

3. 노동위원회 판정 및 법원 판결의 경과

가. 부산지방노동위원회는 2012. 4. 13. '참가인들에 대한 각 직위해제 처분은 정당하나, 참가인들에 대한 파면·해임의 징계처분은 징계시효 3년이 도과된 사유를 들어 이루어진 것으로서 부당하다.'는 이유로 참가인들의 부당직위해제 구제신청은 기각하고, 참가인들에 대한 파면·해임의 징계처분을 부당해고로 판정하였다.

나. 중앙노동위원회는 2012. 8. 7. '원고의 인사규정이 2009. 7. 31. 개정되면서 금품·향응 수수 등에 대한 징계시효가 연장되었으나, 그 개정 시 소급적용을 배제하는 경과규정을 두지 않은 것은 국가공무원법 개정내용에 비추어 규정 불비이고, 법률불소급의 원칙은 보편적인 법리로서 위 인사규정도 예외가 될 수 없다. 참가인들의 징계시효는 개정 전 인사규정에 따라 3년으로서 참가인들에 대한 각 징계처분 시 이미 그 징계시효가 도과되었고, 원고가 징계시효기간 내에 징계요구를 할 수 없었던 정당한 사유가 있다고 보기 어렵다.'는 이유로 원고의 재심신청을 기각하였다.

다. 서울행정법원(제1심)은 2013. 2. 1. 원고의 청구를 인용하여 중앙노동위원회의 재심판정을 취소하는 판결을 선고하였고, 서울고등법원(항소심)은 2014. 2. 13. 제1심판결을 취소하고 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였는데, 대법원은 2014. 6. 12. 원고의 상고를 받아들여 항소심 판결을 파기하고 항소심법원에 환송하는 판결을 선고하였다.[4)]

4) 참고로, 같은 날 동일한 취지로 선고된 대법원 2014. 6. 12. 선고 2013두25382 판결의 경우는, 이 사건과 달리 원심법원(서울고등법원 2013. 10. 30. 선고 2013누7881 판결)이 사용자 승소 판결을 하였고, 이에 대하여 근로자가 상고하였으나 상고기각되었다.

Ⅱ. 대상판결의 요지

1. 개정 취업규칙의 효력

가. 취업규칙은 노사 간의 집단적인 법률관계를 규정하는 법규범의 성격을 갖는 것이므로 명확한 증거가 없는 한 그 문언의 객관적 의미를 존중하는 해석을 하여야 하고, 객관적 의미를 넘는 해석을 할 때에는 신중하고 엄격하여야 할 것이다 (대법원 2003. 3. 14. 선고 2002다69631 판결 참조).

나. 그리고 사업자가 취업규칙을 작성·변경하면서 시행일을 정하였다면 특별한 사정이 없는 한 그 취업규칙은 정해진 시행일부터 효력이 발생하므로 징계사유의 발생 시와 징계절차 요구 시 사이에 취업규칙이 개정된 경우에 경과 규정에서 달리 정함이 없는 한 징계절차 요구 당시 시행되는 개정 취업규칙과 그에 정한 바에 의하는 것이 원칙이고, 그 개정 취업규칙이 기존의 사실 또는 법률관계를 적용 대상으로 하면서 근로자에 대한 징계시효를 연장하는 등으로 불리한 법률효과를 규정하고 있는 경우에도 그러한 사실 또는 법률관계가 개정 취업규칙이 시행되기 이전에 이미 완성 또는 종결된 것이 아니라면 이를 헌법상 불소급의 원칙에 위배되어 근로기준법 제96조 제1항[5]에 따라 효력이 없다고 할 수 없으며, 그러한 개정 취업규칙의 적용과 관련하여서는 개정 전 취업규칙의 존속에 대한 근로자의 신뢰가 개정 취업규칙의 적용에 관한 공익상의 요구보다 더 보호가치

5) 원심판결은, 개정 인사규정(취업규칙)은 개정 전 징계사유에 대하여 소급 적용하는 범위에서는 노동조합의 동의가 존재하지 않은 것으로 봄이 상당하므로 "사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다."는 근로기준법 제94조 제1항에 위반하였다는 취지로 판시하였으나, 대상판결은 일반적인 의미로 법령에 위반되지 않는다는 의미에서인지는 몰라도 근로기준법 제96조 제1항을 거론하였다.
* 근로기준법 제96조 (단체협약의 준수)
① 취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니 된다.

가 있다고 인정되는 예외적인 경우에 한하여 그러한 근로자의 신뢰를 보호하기 위하여 신의칙상 그 적용이 제한될 수 있을 뿐이다.

2. 사건에의 적용

2009. 7. 31. 자 개정 인사규정이 근로자에 대한 징계시효를 연장하여 불리한 법률효과를 규정하고 있더라도 위 개정 인사규정의 시행 전에 참가인들의 각 금품수수 비위행위에 대한 개정 전 징계시효인 3년이 완성된 것이 아니어서 이를 헌법상 금지되는 소급규정에 의한 권리침해라고 볼 수는 없고 달리 참가인들의 신뢰를 보호하기 위하여 그 적용이 제한될 수 있는 여지가 있다고 볼 사정도 없다. 따라서 2009. 7. 31. 자 개정 인사규정은 그 부칙에 정해진 시행일인 2009. 7. 31.부터 효력이 발생하는 것이므로 원고가 2011. 11. 20. 및 2012. 1. 5.에 참가인들에 대한 징계의결 요구 당시에 징계시효는 개정된 인사규칙에 따른 5년이라고 할 것인데, 원고의 참가인들에 대한 징계의결 요구 당시 5년의 징계시효가 지나지 않았음은 명백하다.

Ⅲ. 원심(서울고등법원)판결의 요지

1. 징계시효 기간 도과 여부

가. 이 사건 인사규정의 해석에 따른 징계시효 기간

아래와 같은 사정들을 종합하면, 참가인들의 이 사건 각 비위행위에 대한 징계시효는 개정 전의 인사규정이 적용되어 3년으로 봄이 상당하다.

(1) 징계시효는 징계권 유무와 직접적 관련

(가) 원고의 인사규정 중 징계시효기간에 관한 규정은 근로자에 대한 징계사유가

발생하여 원고가 일방적으로 근로자를 징계할 수 있었음에도 그 행사 여부를 확정하지 아니함으로써 근로자로 하여금 상당 기간 불안정한 지위에 있게 하는 것을 방지하고, 아울러 원고가 비교적 장기간에 걸쳐 징계권 행사를 게을리하여 근로자로서도 이제는 원고가 징계권을 행사하지 않으리라는 기대를 갖게 된 상태에서 원고가 새삼스럽게 징계권을 행사하는 것은 신의칙에도 반하는 것이 되므로, 기간의 경과를 이유로 원고의 징계권 행사에 제한을 가하려는 취지에서 둔 규정으로서, 그 기산점은 원칙적으로 징계사유가 발생한 때라고 할 것이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008두2484 판결 참조).

(나) 또한 징계사유 발생 시와 징계처분 시 존재하는 규정이 다를 경우 다른 특별한 사정이 없는 한 해고 등의 의사표시는 의사표시의 시점에 시행되고 있는 인사규정 소정의 절차에 따라 행하면 될 것이지만, 징계권(징계사유)의 유무에 관한 결정은 징계가 근로자에 있어서 불이익한 처분이므로 문제가 되어 있는 징계사유 발생 시 시행되고 있던 구 인사규정에 따라 행하여야 할 것이다(대법원 1994. 12. 13. 선고 94다27960 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2003두8210 판결 참조).

(다) 징계시효에 관한 규정은 '얼마 동안' 징계의결 요구를 할 수 있는지 여부를 규정한 것으로서, 징계권을 실행하는 조건에 관한 절차규정으로 볼 여지가 있다. 그러나 징계시효는 일정한 기간이 경과하면 징계권을 소멸시키고 동일한 징계사유에 대한 더 이상의 징계절차 진행을 막는 것으로서, 실체법(징계사유)과도 밀접하게 관련되어 있어 징계권 유무에 관하여 직접적인 영향을 미치므로, 징계위원회 소집방법, 출석통지 및 진술권 보장방법을 비롯한 징계권행사의 구체적 방법과 그 과정 등 근로자의 권리에 직접 영향이 없는 단순, 형식적인 절차와는 다르고,[6] 개정 전에 발생한 징계사유에 대하여 개정된 인사규정의

6) 원심판결 주5) : 징계절차의 일종인 징계의결의 요건도 징계에 직접적인 영향을 미치므로 징계시효와 동일하게 해석하여야 한다. [징계사유 발생 시의 단체협약상의 해고 의결 요건은 "참석위원 전원 동의"이나, 징계처분 시의 개정된 단체협약상의 해고 의결요건은 "과반수 참석으로 개회하고 과반수의 찬성"으로 변경되었고, 변경된 취업규칙에 소급효를 인정하는 규정이나 장래효 규정이 없는 사안의 경우, 비록 해고 의결요건에 관한 규정은 징계절차에 관한 규정이

징계시효가 적용되는 경우 참가인들에게 중대한 불이익을 초래하게 된다.

(라) 따라서 징계시효에 대하여는 징계권(징계사유)의 유무에 관한 결정의 경우를 준용함이 상당하므로, 징계사유 발생 시 시행되고 있던 구 인사규정에 따라야 할 것이다.[7)]

(2) 관련 법률의 규정례와 징계시효의 부진정 소급 여부

* 징계시효에 대하여 부진정 소급적용이 가능함을 전제로, 이 사건 개정규정의 부칙에 이를 명시하지 아니한 이 사건에 있어, 징계시효를 연장한 개정 인사규정이 소급 적용되는지 여부

(가) 공소시효는 범인이 범죄를 저지른 후 일정기간 소추되지 아니한 채 경과하면 더 이상 범인을 소추하여 처벌할 수 없게 되는 제도로서 이 사건 징계시효와 유사하다.

1) 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법은 2010. 4. 15. 제정 당시 공소시효 기산에 관한 특례 규정(제20조)과 2012. 12. 18. 법률 제11556호로 개정 시 공소시효에 관한 특례 규정(제21조)을 제정 또는 개정하면서, 부칙에 "위 법 시행 전 행하여진 성폭력범죄로 아직 공소시효가 완성되지 아니한 것에 대하여도 위 제20조 또는 제21조의 개정규정을 적용한다."고 명시하여 공소

나 변경된 내용이 징계권의 유무에 관하여 직접적으로 영향을 미칠 수 있을 정도로 변경되어 근로자에게 불이익하므로, 징계권(징계사유)의 유무에 관한 결정과 동일하게 보아 구 단체협약에 따라야 할 것이다.(서울행정법원 2012. 8. 17. 선고 2011구합36906 판결 등 참조)]

7) 원심판결 주6) : 원고는, 이 사건 징계시효와 관련하여 현재 계속되고 있는 사실관계에 대한 규정의 변경이므로 개정된 인사규정이 적용되어야 한다고 주장하나, "경찰공무원으로서 자격정지 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예 기간 중에 있는 자는 당연퇴직된다는 경찰공무원법 제21조, 제7조 제2항 제5호 규정이 1982. 12. 31. 법률 제3606호로 신설되었는데, 위 신법 규정은 위 신법 시행 이후에 자격정지 이상의 형의 선고유예 판결을 받고 그때부터 비로소 선고유예 기간 중에 있는 자에 한하여만 적용되어야 하고, 위 규정이 구법 시행 당시에 자격정지형의 선고유예 판결을 받아 그 판결이 확정되었으나 신법 시행 당시 그 선고유예 기간 중에 있는 자에 대하여도 적용된다면 소급입법에 의하여 불이익한 처분을 받는 결과가 되어 부당하다."는 내용으로 판시한 대법원판결(대법원 1985. 7. 23. 선고 84누374 판결) 등에 비추어 징계시효가 진행 중인 사건을 개정된 인사규정이 적용되어야 하는 현재 계속되고 있는 사실로 단정할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

시효에 관한 부진정 소급규정을 두고 있으나, 위 법률은 2011. 11. 17. 법률 제11088호로 공소시효 기산에 관한 특례규정(제20조)을 개정하면서 부칙에 위와 같은 공소시효에 관한 부진정 소급규정을 명시하고 있지 않다. 또한 아동·청소년의 성보호에 관한 법률도 2010. 4. 15. 법률 제10260호로 공소시효 기산에 관한 특례조항(제7조의3) 신설 시 및 2012. 12. 18. 법률 제11572호로 공소시효에 관한 특례조항(제20조) 개정 시 각각 공소시효에 관한 부진정 소급규정을 두고 있으나, 위 법률은 2012. 2. 1. 법률 제11287호로 공소시효 기산에 관한 특례조항(제7조의3)을 개정하면서 부칙에 위와 같은 공소시효에 관한 부진정 소급규정을 명시하고 있지 아니하다.

2) 위와 같은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 및 아동·청소년의 성보호에 관한 법률의 공소시효에 관한 규정과 부칙 규정들에 대한 입법경과, 그 입법 내용 등을 종합하여 보면, 부칙에 부진정 소급규정을 명시하지 아니한 이상 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상의 2011. 11. 17. 자 공소시효 개정 규정 및 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상의 2012. 2. 1. 자 공소시효 기산에 관한 특례조항은 장래 발생하는 범죄에 대하여만 적용되는 것으로 볼 여지가 많다.

3) 그렇다면, 공소시효와 유사한 징계시효에 대하여도 부진정 소급규정을 동일하게 적용하거나 오히려 더욱 엄격하게 적용하여야 할 것이므로(통상적으로 반인륜적 범죄에 대한 처벌의 필요성과 관련된 공소시효와 비교하여 징계시효의 경우에는 소급규정을 더욱 엄격하게 적용하여야 할 것이다), 원고가 징계시효를 연장하면서 개정 인사규정의 부칙에 종전의 징계사유에 대하여도 적용함을 명시하지 아니한 이 사건에 있어서, 개정 인사규정은 그 효력이 발생한 후에 생긴 징계사유에 대하여만 적용된다고 해석하여야 할 것이다.[8)]

(나) 또한 국가공무원법은 징계사유의 시효에 관한 제83조의2항에 대하여 1991.

8) 원심판결 주7) : 형사소송법은 2007. 12. 21. 법률 제8730호로 공소시효를 연장하는 내용으로 개정되었는데, 당시 부칙에서는 이 법 시행 전에 범한 죄에 대하여는 종전의 규정을 적용한다고 명시하여 장래효만을 규정하고 있다.

5. 31. 법률 제4384호로, 2008. 12. 31. 법률 제9296호로, 2012. 3. 21. 법률 제11392호로 각 개정하면서 징계시효를 연장하였는데, 위 각 법률은 부칙으로 법 시행 전에 징계사유가 발생한 경우에는 종전의 규정에 의한다고 명시하여 장래효만을 인정하였다.

(다) 그와 관련하여 사립학교법은 징계사유의 시효에 관한 제66조의2(현재는 제66조의3) 제1항에 대하여 2005. 12. 29. 법률 제7802호로, 2011. 7. 21. 법률 제10871호로 각 개정하면서 역시 징계시효를 연장하였는데, 위 각 법률은 이 사건 인사규정과 마찬가지로 단지 '이 법은 공포한 날부터 시행한다'고만 규정할 뿐, 소급적용 여부에 관하여 아무런 규정도 두지 않았다. 그러나 관할 관청인 교육부는 위 조항과 관련하여 이 법 시행 전에 징계사유가 발생한 자에 대하여는 국가공무원법의 부칙 규정을 준용하여 장래효만 발생하는 것으로 해석하고 있는 것으로 보인다(2006. 7. 1. 자 개정 사립학교법 및 동법 시행령 Q&A 참조, 비록 위와 같은 민원회신에 대한 답변이 교육부의 유권해석이라고 단정할 수는 없으나 적어도 그와 같은 방침하에 시행된 것으로 보인다).

(라) 위와 같은 관련 다른 법률의 입법경위, 해석 등에다가 이 사건 인사규정은 징계시효를 연장하는 국가공무원법의 개정에 부응하여 개정되었을 뿐, 국가공무원법의 징계시효기간 연장과 다른 개정 취지 혹은 배경이 있었다고 볼 만한 어떠한 사정도 없는 점 등을 종합하여 보면, 원고의 개정 인사규정은 국가공무원법과 동일하게 위 인사규정 시행 전에 발생된 징계사유에 대하여는 적용되지 아니하는 것으로 보아야 할 것이다.

(3) 징계대상자의 신뢰보호 이익

* 징계시효 기간을 연장하는 개정 인사규정의 시행 당시 징계시효가 완성되지 않아 시효의 진행이 계속 중이었던 이 사건에 있어서, 개정 인사규정이 그 시행 전에 발생된 징계사유에 대하여도 소급하여 적용되고 징계시효의 연장을 통하여 달성하려는 공익이 참가인의 신뢰보호 이익보다 우월한지 여부

(가) 지나치게 짧은 징계시효 기간을 연장함으로써 징계처분의 적시성과 실효성을 확보하여 공공서비스 제공자의 높은 청렴성과 도덕성을 확보하여야 하는 공익이 중요하기는 하다. 그러나 이는 인사규정 개정의 근거가 된 국가공무원법 제83조의2 제1항의 개정 경위에서 나타나는 바와 같이 징계제도의 강화를 통한 사전 예방적 효과와 더불어 미래행동의 개선이라는 취지로 충분하고, 과거 행동의 처벌이라는 측면에서는 그 공익이 중대하다고 보기 어렵고(처벌 위주의 사후 교정적인 징계제도의 강화는 변화에 대한 유연성 및 국민의 필요에 대한 공공서비스 제공자의 창의적인 반응성을 감소시켜 징계의 부작용을 가져올 수 있는데, 더구나 소급하여 과거의 행동에 대한 처벌은 더욱 공익상의 의의를 찾기 어렵다),

(나) 1) 오히려 징계시효가 경과하면 불안정한 지위에서 벗어나 더 이상 징계되지 않으리라는 참가인들의 신뢰에 대한 보호 이익이 더욱 적극적으로 고려되어야 하는 점, 2) 게다가 개정 인사규정이 그 전에 발생한 징계사유에 대하여 소급 적용되는지 여부에 관하여 명시적으로 규정하고 있지 않은 이 사건에 있어서, 참가인들로서는 개정된 규정이 그 이전에 발생한 징계사유에 대하여 적용될 것으로 예상하지 못하였고, 3) 원고도 또한 이 사건 인사규정 시행 전에 발생된 징계사유에 대하여도 위 인사규정이 적용되는 것으로 적극적으로 의도한 것으로는 보이지 않으며, 4) 시효기간이 종전 3년에서 5년으로 급격히 늘어난 점 등을 더하여 보면,

(다) 개정 인사규정을 개정 전에 발생된 징계사유에 소급 적용함에 따른 공익보다 참가인들을 비롯한 징계대상자들의 신뢰보호 이익이 결코 가볍다고 보기 어려우므로, 개정 인사규정을 시행 전에 발생된 징계사유에 대하여 전면적으로 소급 적용함은 허용될 수 없다 할 것이다.

나. 동의 없는 소급적용 부분의 무효

(1) 근로기준법 제94조는 "사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업

또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다."고 규정하고 있고, 만일 개정 인사규정이 시행 전에 발생한 징계사유에 대하여도 적용되는 것으로 해석한다면 근로자에게 불리하게 취업규칙이 변경된 경우이므로 노동조합으로부터 동의를 받아야 한다.

(2) 이 사건 인사규정 개정 당시 원고는 개정 인사규정이 개정 전에 발생된 징계사유에 대하여도 적용됨을 명시하지 않은 채 노동조합으로부터 동의를 받았는바, 사용자가 취업규칙을 근로자들에게 불이익하게 변경하는 경우 변경하려는 취업규칙의 법적 효과까지 명확히 한 후 노동조합의 동의를 받아야 하는 것인가에 관한 의문이 제기될 수는 있다.

(3) 그러나 다음의 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 개정 인사규정은 개정 전 징계사유에 대하여 소급 적용하는 범위에서는 노동조합의 동의가 존재하지 않은 것으로 봄이 상당하므로, 참가인들에게 그 유효를 주장할 수는 없다.

(가) 징계시효를 연장하는 것뿐만 아니라 그 전에 발생된 징계사유에 대하여 이를 소급 적용하는 것도 근로자들에 대한 명백한 불이익 변경인 점

(나) 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우 노동조합의 동의 등 근로자들의 집단적 방식에 의한 동의를 받을 것을 요구하는 위 규정의 취지는 취업규칙이 사용자에 의하여 일방적으로 작성·변경됨에 대응하여 집단적 근로조건 대등결정의 원칙 및 기득권 보호의 원칙을 구현하고, 더 나아가 근로자 보호라는 근로기준법의 입법정신을 실현하기 위한 것이므로 엄격히 해석되어야 하는 점

(다) 법적 효과가 명백한 통상적인 경우에는 사용자가 취업규칙 변경 시 노동조합으로부터 동의를 받음에 있어 변경하려는 취업규칙의 법적 효과까지 명확히 할 의무가 있는 것으로 보이지 않으나, 이 사건 인사규정 개정이 국가공무원

법의 개정에 호응하여 개정되고, 개정된 국가공무원법은 종전에 발생한 징계사유에 대하여는 적용되지 아니하므로, 노동조합으로서는 개정 인사규정에 대한 동의 당시 종전에 발생한 징계사유에 대하여도 개정 규정이 적용된다는 것을 인식함이 어려웠던 이 사건에 있어서는,[9] 원고가 이를 명확히 한 후 동의를 받는 것이 위와 같은 근로기준법에 부합하는 해석으로 보이는 점(노동조합은 만약 국가공무원법보다 더욱 불리하게 인사규정이 개정됨을 알았더라면 선뜻 동의하였을 것으로는 보이지 아니한다).[10]

(라) 기획재정부가 각 정부 부처에 보낸 징계시효 연장과 관련한 협조 공문에 종전에 발생한 징계사유에 대한 경과규정의 명시 여부에 대하여는 아무런 기재도 없으나, 원고와 같은 공공기관에 대하여 국가공무원법에 준하거나 동일하게 징계시효를 연장하도록 인사규정을 개정할 것을 요청한 것일 뿐, 그보다 더 엄격하게 징계시효를 연장할 것을 요구한 것으로는 보이지 않으므로 국가공무원법과 같은 경과규정도 둘 것을 안내하는 의사인 것으로 보이는 사정,[11] 원고로서도 독자적인 필요와 판단에 따라 인사규정을 개정한 것이 아니라 국가공무원법의 개정과 그에 따른 기획재정부의 요청이 동기가 되어 이 사건 인사규정을 정비하는 차원에서 만연히 징계시효를 연장하는 내용으로 인사규정을 개정한 것으로서, 원고의 직원들에게 국가공무원법의

9) 원심판결 주10) : 전남지방노동위원회, 경기지방노동위원회는 종전의 인사규정이 적용되어야 하고, 서울지방노동위원회는 개정된 인사규정이 적용되어야 하며, 중앙노동위원회는 최종적으로 종전의 인사규정이 적용되어야 한다고 판단하는 등으로 노동위원회별로도 견해가 나뉘어지므로, 당시 노동조합이 개정 인사규정의 소급적용을 인식하였다고 보기는 어렵다.

10) 원심판결 주11) : 만일 사용자가 근로자들에게 취업규칙 중 불이익하게 변경되는 근로조건이 무엇인지 명확하게 하지 않은 채 근로자 집단의 동의를 받아 취업규칙을 변경하게 된다면, 근로자들로서는 취업규칙의 변경으로 근로계약관계의 내용이 불이익하게 변경되었음을 인식하지 못한 채 당해 취업규칙의 내용을 근로조건의 하나로 받아들여야 하는 불합리한 상황이 발생한다.

11) 원심판결 주12) : 이 사건 인사규정과 같이 징계시효를 3년에서 5년으로 연장하는 내용으로 개정하면서, 개정 전에 발생한 징계사유에 대하여 위 규정이 적용되는지 여부에 대한 민원인의 질의에, 기획재정부 법무담당관은 국가공무원법의 부칙과 같은 경과규정을 두지 않은 것은 국가공무원법 관련 규정 및 개정취지를 충분히 검토하지 않아 생긴 단순 누락으로서, 소급하여 적용하는 것은 신뢰보호원칙 등에 위배되는 것으로 개정 전에 발생한 징계사유에 대하여는 종전의 규정이 적용되어야 한다고 답변하였다.

규정과 동일하거나 그보다 완화하는 방향으로 개정하겠다는 의사였을 뿐, 국가공무원보다 더욱 엄하게 징계하기 위하여 인사규정을 국가공무원법상의 규정보다 강화하여 개정하려는 의도인 것으로는 보이지 않으며,[12] 만일 기획재정부의 협조요청 공문에 국가공무원법에 기재되어 있는 '경과규정'이 적시되어 있었더라면 원고는 이 사건 인사규정에 그와 동일한 경과규정을 두었을 여지가 높은 사정 등에 비추어 원고가 의도하지 않았던 관계로 인사규정 개정 당시 노동조합으로부터 아무런 동의도 받지 않았으나 추후 위 규정의 해석을 통하여 소급 적용함으로써 참가인들을 비롯한 근로자들에게 불리하게 해석되는 조항에 대하여는 그 적용을 배제하는 것이 당사자의 의사에도 부합하고 합리적인 점

2. 징계요구를 할 수 없는 정당한 사유 및 신의칙 위반 여부

① 원고의 징계권자는 이사장이고, 이사장으로서는 감사원 감사와 수사기관의 수사 등이 진행되는 것과는 별개로 내부적인 절차에 따라 참가인들에 대한 비위를 적발한 후 참가인들에 대한 징계를 요구할 수 있었을 것으로 보이는 점, ② 원고가 주장하는 징계요구를 할 수 없는 사정은 모두 참가인들의 귀책사유로 말미암은 것이 아니라 원고 측의 사정에 불과하다고 할 것인 점(참가인 4가 감사실에서 차장으로 근무하고 있었다는 이유로 달리 볼 것은 아니다) 등을 종합하면, 당시 원고에게 참가인들에 대한 징계요구를 할 수 없는 정당한 이유가 있다고 보기 어렵고, 또한 원고가 아무런 귀책사유 없이 참가인들의 징계사유를 알지 못하여 징계시효기간을 도과한 것으로 볼 수 없으므로, 정당한 이유가 있다거나 징계시효가 도과되었다는 참가인들의 주장이 신의칙에 위반됨을 전제로 한 이 부분 원고의 주장도 이유 없다.

---

12) 원심판결 주13) : 원고는 인사규정 개정 시에 개정 규정을 시행일에 앞선 사실에 적용할 필요가 있는 경우 그에 관한 경과규정을 부칙에 별도로 규정하여 왔음을 볼 때(1985. 4. 22. 자 개정, 1999. 3. 17. 자 개정, 2006. 3. 2. 자 개정, 2008. 7. 31. 자 개정 참조), 소급적용의 의사가 있었다면 이를 부칙에 경과조항으로 규정하였을 것으로 보인다.

3. 사건에의 적용

참가인들의 이 사건 각 비위행위에 대한 징계시효는 개정 전의 인사규정이 적용되어 3년이라고 보는 것이 타당하고, 이 사건 각 비위행위는 2007. 1. 19.경에서 2007. 12. 말경 사이에 발생하였고 원고의 징계의결 요구는 그로부터 3년이 경과한 2011. 11. 20. 또는 2012. 1. 5.에 이루어져 참가인들의 이 사건 각 비위행위에 대한 징계시효는 만료되었다.

Ⅳ. 대상판결에 대한 검토

1. 징계의 의의 및 특성

가. '징계'라 함은 기업을 경영하는 사용자가 그 기업경영에 수반되는 공동생활의 질서를 확립하기 위하여 경영질서에 위반한 근로자에게 부과하는 불이익한 처분(징벌)을 말한다. 징계는 사용자가 근로자를 상대로 일방적으로 행하는 불이익한 처분(징벌)이기 때문에 남용의 가능성이 크고 상대적으로 약자인 근로자를 보호할 필요가 있으므로, 이는 근로기준법 제23조 제1항에 의하여 제약을 받는다.

> 근로기준법 제23조 (해고 등의 제한)
> ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그밖의 징벌(이하 '부당해고 등'이라 한다)을 하지 못한다.

나. 징계는 상대적 강자인 사용자가 경영질서 위반을 이유로 약자인 근로자에게 부과하는 불이익한 처분(징벌)으로, 권력을 가진 국가가 국가·사회질서 위반을 이유로 약자인 국민에게 부과하는 형벌과 그 구조 및 성격이 매우 유사하다. 더구나 형벌의 경우는 입법·행정(기소)·사법(재판)이 엄격하게 분리되어 있어서 그 남용 방지를 위한 장치가 있으나, 징계의 경우는 징계사유를 규정한 취업규칙 제정(단체협약의 경우와 다름), 징계 요구·회부, 징계의결, 징계처분이 사실상 사용

자에게 독점되어 있고 거의 분리되어 있지 않아서 더욱 그 남용 가능성이 크다. 따라서 징계에 대하여는 형벌에 대한 죄형법정주의와 유사한 원리를 준용할 필요성이 크다고 할 것이다.

2. 법률 불소급의 원칙

가. 대상판결이 '개정 전 취업규칙에 의하면 징계시효가 완성되었을 징계사유 해당 행위에 대해 개정 취업규칙의 징계시효를 적용한 것'은 소급적용이라고 할 것인바,[13] 그와 관련하여 이하에서 '법률 불소급의 원칙' 및 '형벌 불소급'의 원칙을 살펴보고, 그와 같은 원칙의 이 사건에 대한 준용 여부를 검토해 본다.

나. '법률 불소급의 원칙'이라 함은, "법은 시행 후에 발생한 사항에 대하여 적용되고 그 시행 이전에 발생한 사항에 대하여는 소급하여 적용되지 않는다."는 원칙을 말한다. 이 원칙은, 소급효를 인정하여 그 시행 이전에 발생한 사항에 대해서도 신법을 적용한다면 국민의 법적 생활이 불안정하게 되고 법질서가 혼란에 빠질 우려가 있기 때문에 인정되는 것이다.[14][15]

---

13) 대상판결이 "개정 취업규칙이 기존의 사실 또는 법률관계를 적용대상으로 하면서 근로자에 대한 징계시효를 연장하는 등으로 불리한 법률효과를 규정하고 있는 경우에도 그러한 사실 또는 법률관계가 개정 취업규칙이 시행되기 이전에 이미 완성 또는 종결된 것이 아니라면 이를 헌법상 불소급의 원칙에 위배되어 ... 효력이 없다고 할 수 없다."고 판시한 점에 비춰보면, 아래에서 보는 '부진정 소급적용'에 해당한다고 할 것이다.

14) [출처] 법률용어사전, 이병태, 2011. 1. 15. 법문북스. 이하의 (3), (4)항도 동일하다.

15) '소급효'(遡及效)라 함은 법률 또는 법률요건의 효력이 그 성립 이전의 시점부터 발생하는 것을 말한다. 법률은 소급효를 갖지 않는 것을 원칙으로 한다. 법률 불소급의 원칙은 법적 안정성을 도모하고 기득권을 보호하려는 데에 그 뜻이 있다. 모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권을 제한받거나 재산권을 박탈당하지 않고(헌법 제13조 제2항), 행위 시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 않는 행위로 소추되지 않으며(헌법 제13조 제1항), 범죄의 성립과 처벌은 행위 시 법률에 의한다(형법 제1조 제1항). 민법은 구민법에 의하여 발생한 효력에 영향을 미치지 않는다(민법 부칙 제2조). 그밖에 제·개정되는 법률은 대부분 그 시행일 이전의 사항에 대하여는 영향을 미치지 않는다는 부칙 규정을 두고 있다.

다만 국민에게 유리하거나 법률관계를 획일적으로 규율할 필요가 있을 때에는 소급효가 인정된다. 형법은 법률의 변경에 의하여 범죄를 구성하지 않거나 형이 가벼워진 범죄에 대하여는

다. 그러나 어느 사항에 관하여 그 발생 당시의 법보다도 신법을 적용하는 것이 합리적이며 사회실정 또는 정의관념에 합치되는 경우에는 특히 명문으로 법의 소급효를 인정할 수도 있다. 민법 부칙 제2조는 "본법의 특별한 규정이 있는 경우 외에는 본법 시행일 전의 사항에 대하여도 이를 적용한다. 그러나 이미 구법에 의하여 생긴 효력에 영향은 미치지 아니한다."고 규정하여 신법의 소급효를 일반적으로 인정하였고, 또한 형법 제1조 제2항은 "범죄 후 법률의 변경에 의하여 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하거나 형이 구법보다 경한 때에는 신법에 의한다"고 규정하여 역시 신법의 소급효를 인정하고 있다.

라. 다만 소급효를 인정하는 경우에도, 민법의 경우는 이미 발생한 효력에 영향을 미치지 않는 것으로 규정하였고, 또한 기성의 법률관계 보호와 거래의 안전을 위하여 선의의 당사자 또는 제3자에 대한 관계에서는 통상적으로 소급효가 제한되며, 형법의 경우는 범죄자에게 유리한 경우에만 신법을 소급 적용한다.

3. 부진정 소급입법과 신뢰보호 원칙

가. 일반적으로 과거의 사실·법률관계를 규율하기 위한 소급입법은 ① 이미 과거에 완성된 사실·법률관계를 규율의 대상으로 하여 사후에 국민에게 불리하게 작용하는 '진정 소급입법'과, ② 이미 과거에 시작하였으나 아직 완성되지 않고

신법을 소급 적용한다(형법 제1조 제2항). 민법은 원칙적으로 소급효가 인정된다(민법 부칙 제2조). 법률행위를 비롯한 법률요건도 소급효를 갖지 않는 것을 원칙으로 하지만, 소급효가 인정되는 경우도 많이 있다. 무능력·착오·사기·강박에 의한 의사표시의 취소(민법 제141조), 실종선고와 그 취소(동법 제28조, 제29조), 무권대리행위의 추인(동법 제133조), 소멸시효 또는 취득시효의 효과(동법 제167조, 제247조), 선택채권의 선택(동법 제386조), 채무의 상계(동법 제493조), 계약의 해제(동법 제548조), 인지(동법 제855조), 공동상속재산의 분할(동법 제1015조), 상속의 포기(동법 제1042조) 등이 그 예이다.

그러나 소급효가 인정되는 경우에도 기성의 법률관계의 보호와 거래의 안전을 위하여 선의의 당사자 또는 제3자에 대한 관계에서는 소급효가 제한되는 것이 보통이다. 또한 사적 자치가 허용되고 제3자의 권리를 해하지 않는 범위 내에서 당사자의 의사에 의하여 소급효를 발생하게 하는 것이 허용되기도 한다. 무효행위의 추인(동법 제139조), 조건성취의 효력(동법 제147조) 등이 그 예이다. [출처 : 두산백과]

진행과정에 있는 사실·법률관계를 규율의 대상으로 하여 사후에 국민에게 불리하게 작용하는 '부진정 소급입법'으로 구분되는데, '진정 소급입법'은 헌법적으로 허용되지 않는 것이 원칙이고 특별한 사정이 있는 경우에만 예외적으로 허용될 수 있는 반면, '부진정 소급입법'은 원칙적으로는 허용되지만 소급효를 요구하는 공익상의 사유와 신뢰보호의 요청 사이의 교량 과정에서 신뢰보호의 관점이 입법자의 형성권에 제한을 가하게 된다.[16] 따라서 신뢰보호 원칙의 적용과 관련하여 사실상 문제될 수 있는 경우는 '부진정 소급입법'의 경우이다.

나. 나아가 소급입법을 진정·부진정으로 구분하는 것은 실제에 있어서는 사실상 질적 구분이 아니라 양적 구분일 수 있고 단순히 법기술적 차원의 구분에 불과할 수 있으므로, 부진정 소급입법의 경우는, 일반적으로 과거에 시작된 사실·법률관계에 대한 신뢰가 더 보호받을 가치가 있고, 신뢰보호의 원칙에 대한 심사가 장래입법에 비해 더 강화될 필요가 있다.[17]

다. 또한 법령의 개정에 있어서 구 법령의 존속에 대한 당사자의 신뢰가 합리적이고도 정당하며, 법령의 개정으로 야기되는 당사자의 손해가 극심하여 새로운 법령으로 달성하고자 하는 공익적 목적이 그러한 신뢰의 파괴를 정당화할 수 없다면, 입법자는 경과규정을 두는 등 당사자의 신뢰를 보호할 적절한 조치를

16) 헌법재판소 2002. 11. 28.자 2002헌바45 결정.
17) 헌법재판소 1995. 10. 26.자 94헌바12 결정.
소급입법을 진정·부진정으로 나누는 척도는 개념상으로는 쉽게 구분되나 사실상 질적 구분이 아닌 양적 구분으로, 단순히 법기술적 차원으로 이루어질 가능성이 있으므로 이와 같은 구분의 기준에 관하여 이견이 있을 수 있다. 이 사건 규정과 같이 과세연도 도중에 법이 개정된 경우, 세법상 과세요건의 완성이 과세연도 경과 후에 이루어지며, 그 법의 시간적 적용시점이 과세연도 경과 후이기 때문에 진정 소급효는 아니라고 한다면, 이는 과세요건의 완성을 과세연도 종료 후로 하는 것 자체는 세무회계 내지 조세행정상의 편의성 때문이므로, 사실상 법기술적 차원의 구분에 불과하다. ... 진정·부진정 소급입법의 구분은 실제에 있어서는 그 척도상 문제가 많다고 아니할 수 없다. 그러나 현재로서는 이를 대체할 새로운 대안도 찾기 어려우므로 종전의 구분을 그대로 유지하는 것이 불가피하다고 생각된다. 다만 부진정 소급입법에 속하는 입법에 대해서는 일반적으로 과거에 시작된 구성요건 사항에 대한 신뢰는 더 보호될 가치가 있다고 할 것이기 때문에 신뢰보호의 원칙에 대한 심사가 장래입법에 비해서보다는 일반적으로 더 강화되어야 할 것이다.

하여야 하며, 이와 같은 적절한 조치 없이 새 법령을 그대로 시행하거나 적용하는 것은 허용될 수 없다고 할 것인바, 그것은 헌법의 기본원리인 법치주의 원리에서 도출되는 신뢰보호의 원칙에 위배되기 때문이다. 이러한 신뢰보호 원칙의 위배 여부를 판단하기 위해서는 한편으로는 침해받은 이익의 보호가치, 침해의 중한 정도, 신뢰가 손상된 정도, 신뢰침해의 방법 등과 다른 한편으로는 새 법령을 통해 실현하고자 하는 공익적 목적을 종합적으로 비교·형량하여야 한다.[18]

4. 형벌 불소급의 원칙과 공소시효 제도의 존재 이유

가. 법률 불소급의 원칙이 형법에 적용된 것이 '형벌 불소급'의 원칙으로서, 이는 죄형법정주의의 파생원칙이기도 하다. 헌법 제13조 제1항은 "모든 국민은 행위 시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며"라고 규정하고 있고, 형법 제1조 제1항은 "범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 의한다."고 규정하고 있다. 이는 범죄는 행위 시의 법률에 의해서만 처벌받고, 행위 후에 제정된 법률에 의해 소급하여 소추되거나 처벌받지 않는다는 원칙으로, 일단 허용된 행위를 나중에 위법하게 만든다면 법질서의 안정을 해할 뿐 아니라 사회적인 준거가 사라질 수 있기 때문에 확립된 원칙이다. 다만, 이 원칙은 피고인의 이익을 지키기 위한 원칙이므로 피고인에게 유리한 경우라면 신법의 소급효가 인정된다(형법 제1조 제2항, 제3항).

나. 공소시효 제도는 다른 모든 시효 제도와 같이 일정한 시간의 경과로 인하여 발생한 사실상태를 존중하여 사회와 개인생활의 안정을 도모하고 형벌 부과의 적정을 기하려는 데에 그 존재이유를 두고 있다. 다시 말해서, 범인이 범죄 후 일정한 기간 동안 기소되지 아니하고 사회생활을 영위하였다는 그 상태를 보호하고, 일정한 기간을 경과함으로써 범죄에 대한 사회적 감정과 피해자의 감정이 냉각·소멸되었으며, 피해의 치유, 범인의 반사회적 성격의 개선 등이 기대되고,

18) 대법원 2006. 11. 16. 선고 2003두12899 전원합의체 판결.

일정한 기간을 경과함으로써 증거가 산일·멸실되어 적정한 재판을 기대하기 어렵다는 점 등이 공소시효 제도의 존재이유인 것이다. 한편 공소시효의 본질에 관하여는, 실체법설(미확정 형벌권의 소멸이라는 실체법상의 사유가 소송법에 반영된 소극적 소송조건이라고 보는 견해), 소송법설(시간의 경과로 증거가 산일·멸실되어 진실 발견이 곤란한 것에 근거하여, 형벌권의 소멸사유가 아니라 소송법상 소송장애사유인 공소권의 소멸사유라고 보는 견해), 절충설 등이 있는바, 만약 증거가 산일·멸실되어 적정한 재판을 기대하기 어렵게 된 경우라면 증거법에 따라 무죄를 선고하면 되는 것이므로, 결국 공소시효 제도의 주된 존재이유는 일정한 시간의 경과로 발생한 사실상태를 존중하여 사회와 개인생활의 안정을 도모한다는 실체법적 요소에 그 중점이 있다고 보아야 할 것이다.

다. 공소시효의 존재이유가 소송법적 요소(시간의 경과로 인하여 증거가 산일되어 진실발견이 곤란한 것)에 중점이 있다고 볼 경우에는 일반적으로 소급효를 인정하여도 무방할지 모르지만, 실체법적 요소에 중점이 있다고 볼 경우에는 소급효가 인정되어서는 곤란할 것이다. 2007. 12. 21. 개정·시행된 형사소송법 제249조는 공소시효 기간을 늘리면서 부칙 제3조(공소시효에 관한 경과조치)에서 "이 법 시행 전에 범한 죄에 대하여는 종전의 규정을 적용한다."고 규정하여 소급효를 인정하지 않았는바, 이는 실체법적 요소에 중점을 둔 사고가 반영되었다고 보아야 할 것이다. 다시 말해서 권력을 가진 국가가 국가·사회질서 위반을 이유로 약자인 국민에게 부과하는 형벌은, 공소시효를 늘리는 경우에도 이를 소급적용하는 것은 부적절한 것으로 보인다.

5. 징계시효를 연장한 개정 인사규정에의 준용

가. 상대적 강자인 사용자가 경영질서 위반을 이유로 약자인 근로자에게 부과하는 불이익한 처분(징벌)이라는 점에서, 그 구조 및 성격이 권력을 가진 국가가 국가·사회질서 위반을 이유로 약자인 국민에게 부과하는 형벌과 매우 유사한

징계에 대하여도, 위와 같은 원리에 입각하여 실체법적 요소에 중점을 두어 징계시효 연장 규정의 소급적용은 최대한 억제되어야 하고, 소급적용 여부가 모호한 경우에는 소급적용이 되지 않는 방향으로 해석하여야 할 것이다.

나. 또한 앞에서 본 바와 같이, 부진정 소급입법의 경우 입법자는 경과규정을 두는 등 당사자의 신뢰를 보호할 적절한 조치를 하여야 하고, 그와 같은 조치 없이 새 법령을 그대로 시행하거나 적용하는 것은 허용될 수 없다고 할 것인바, 이는 헌법의 기본원리인 법치주의 원리에서 도출되는 신뢰보호의 원칙에 위배되기 때문이다. 이와 같이 국민의 대표인 국회가 제·개정하는 법률도 경과규정을 두는 등 당사자의 신뢰를 보호할 적절한 조치를 하여야만 그 효력을 인정할 수 있는데, 하물며 이 사건과 같이 단체협약보다도 하위 규범에 불과한 개정 취업규칙에 아무런 경과규정이 없다면[19] 징계시효를 연장한 개정 취업규칙의 부진정 소급효는 신뢰보호 원칙에 위배되어 인정될 수 없다고 할 것이다.

6. 이 사건 인사규정의 법규범적 성격과 개정 인사규정을 적용함에 정당한 이유가 있는지 여부

가. 이 사건 인사규정은 근로기준법상 취업규칙[20]에 해당하는 것으로서, 단체협약보다도 하위 규범에 해당하고, 법률(근로기준법)에 위반되는 범위 내에서는 그 효력이 인정되지 않는다. 또한 원심판결의 판시와 같이 개정 인사규정은 개정 전의 징계사유에 대하여 소급 적용하는 범위에서는 노동조합의 동의가 존재하지 않은 것으로서 무효일 가능성이 크다.

19) 소급적용의 경과규정이 있다 하더라도, 당사자의 신뢰보호 이익이 취업규칙이 실현하고자 하는 공익적 목적과 비교·형량하여 우위에 있다면 그 소급적용은 불가할 것이다.
20) 취업규칙 : 사용자가 경영의 효율성을 위해 다수의 근로자에게 통일적·획일적으로 적용할 임금·근로시간 등의 근로조건, 복무규율 등에 관한 구체적 사항을 정한 규칙을 말한다.

근로기준법 제93조 (취업규칙의 작성·신고) 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다. 근로기준법 제96조 (단체협약의 준수) ① 취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니 된다. ② 고용노동부장관은 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다.

나. 근로기준법 제23조 제1항은 "사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 '불리한 처분'을 하지 못한다."고 규정하고 있는바, 원고가 참가인들에게 행한 징계는 위 '불리한 처분'에 해당하고, 징계시효를 연장한 개정 인사규정이 없었다면 원고의 징계요구 시에 참가인들에 대한 징계시효는 이미 완성되었을 것인데 개정 인사규정이 적용됨으로써 징계가 이루어진 것이므로, 개정 인사규정의 적용은 위 '불리한 처분'의 핵심적 요소에 해당한다.

근로기준법 제23조 (해고 등의 제한) ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(이하 '부당해고 등'이라 한다)을 하지 못한다.

다. 위 '불리한 처분'을 한 정당한 이유 여부는, 사용자에게 그 증명책임이 있고 근로자가 정당한 이유 없음을 입증하여야 하는 것이 아닌바, 원심이 판시한 바와 같이, ① 징계시효는 일정한 기간이 경과하면 징계권을 소멸시키고 동일한 징계사유에 대한 더 이상의 징계절차 진행을 막는 것으로서, 실체법(징계사유)과도 밀접하게 관련되어 있어 징계권 유무에 관하여 직접적인 영향을 미치고, 개정 전에 발생한 징계사유에 대하여 개정 인사규정의 징계시효가 적용되는 경우 참가인들에게 중대한 불이익을 초래하게 되므로, 징계시효에 대하여는 징계권(징계사유)의 유무에 관한 결정의 경우를 준용하여 징계사유 발생 시의 인사규정을 적용함이 상당한 점, ② 개정 인사규정은 징계시효를 연장하는

국가공무원법의 개정에 부응하여 개정되었을 뿐, 국가공무원법의 징계시효기간 연장과 다른 개정 취지 혹은 배경이 있었다고 볼 만한 어떠한 사정도 없는데, 개정 국가공무원법은 개정 인사규정과 같은 내용으로 징계시효를 연장하면서 '법 시행 전에 징계사유가 발생한 경우에는 종전의 규정에 의한다'는 규정을 부칙에 명시하여 장래효만을 인정한 점 등에 비춰 보면, 개정 인사규정이 경과 규정을 두지 않은 것은 단순한 누락일 뿐 국가공무원법과 같이 개정 규정을 소급적용하지 않는 것이 타당한 것으로 보임에도, 그와 반대로 법률 불소급의 일반원칙에 위반하여 소급적용한 것은 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다고 할 것이다. 따라서 그와 같은 소급적용에 의한 참가인들에 대한 징계는 근로기준법 제23조 제1항에 위반되는 위법행위라고 할 것이다.

7. 대상판결의 문제점

가. 대상판결은 "징계사유의 발생 시와 징계절차 요구 시 사이에 취업규칙이 개정된 경우에 경과 규정에서 달리 정함이 없는 한 징계절차 요구 당시 시행되는 개정 취업규칙과 그에 정한 바에 의하는 것이 원칙"이라면서, ① '취업규칙은 정해진 시행일부터 효력이 발생하므로', ② '개정 취업규칙이 기존의 사실 또는 법률관계를 적용대상으로 하면서 근로자에 대한 징계시효를 연장하는 등으로 불리한 법률효과를 규정하고 있는 경우에도 그러한 사실 또는 법률관계가 개정 취업규칙이 시행되기 이전에 이미 완성 또는 종결된 것이 아니라면 이를 헌법상 불소급의 원칙에 위배되어 ... 효력이 없다고 할 수 없다.'라는 것으로 그 이유를 내세웠다.

(1) '취업규칙은 정해진 시행일부터 효력이 발생하므로' 부분은 극히 일반적인 원칙을 말한 것일 뿐, 앞에서 살펴본 징계의 특성(근로기준법 제23조 제1항에 의하여 제약을 받는 점, 형벌과의 유사성 등), 형벌 불소급 원칙의 징계시효 규정에의 준용 필요성 등을 전혀 고려하지 않은 것이므로, 개정 전 취업규칙에 의하면 징계시효가 완성되었을 징계사유 해당 행위에 대해 징계시효를 연장

한 개정 취업규칙의 징계시효를 적용한 이유로는 매우 불충분하다.

(2) '개정 취업규칙이 기존의 사실 또는 법률관계를 적용대상으로 하면서 근로자에 대한 징계시효를 연장하는 등으로 불리한 법률효과를 규정하고 있는 경우에도 그러한 사실 또는 법률관계가 개정 취업규칙이 시행되기 이전에 이미 완성 또는 종결된 것이 아니라면 이를 헌법상 불소급의 원칙에 위배되어 ... 효력이 없다고 할 수 없다.'는 판시 부분은 '부진정 소급적용'에 아무런 지장이 없다는 것을 의미하는 것이나, 이는 '부진정 소급입법의 경우 입법자는 경과규정을 두는 등 당사자의 신뢰를 보호할 적절한 조치를 하여야 하고, 그와 같은 조치 없이 새 법령을 그대로 시행하거나 적용하는 것은 허용될 수 없다'고 판시한 위 대법원 전원합의체 판례[21]에 반하는 것으로, 신뢰보호 원칙을 무시한 채로 단체협약보다도 하위 규범에 불과하고 아무런 경과규정도 없는 개정 취업규칙의 부진정 소급효를 인정한 것이므로, 부당하다고 할 것이다.

(3) 한편 "징계사유 발생 시와 징계처분 시 존재하는 규정이 다를 경우 ... 해고 등의 의사표시는 의사표시의 시점에 시행되고 있는 인사규정 소정의 절차에 따라 행하면 될 것이지만, 징계권(징계사유)의 유무에 관한 결정은 ... 징계사유 발생 시 시행되고 있던 구 인사규정에 따라 행하여야 할 것이고, 징계시효는 일정한 기간이 경과하면 징계권을 소멸시키고 동일한 징계사유에 대한 더 이상의 징계절차 진행을 막는 것으로서, 실체법(징계사유)과도 밀접하게 관련되어 있어 징계권 유무에 관하여 직접적인 영향을 미치므로, 징계시효에 대하여는 징계권(징계사유)의 유무에 관한 결정의 경우를 준용함이 상당하여, 징계사유 발생 시 시행되고 있던 구 인사규정에 따라야 할 것"이라는 원심 판시에 비춰 보면, 결국 대상판결은 아무런 근거·논리도 없이 막연하게 결론만 내린 것에 불과하다.

나. 또한 대상판결은 별다른 이유·근거나 논리를 전혀 제시하지 않고 "헌법상 불소급의 원칙에 위배되어 근로기준법 제96조 제1항에 따라 효력이 없다고 할 수 없다."고

21) 대법원 2006. 11. 16. 선고 2003두12899 전원합의체 판결.

판시하였으나, 사용자가 경영의 효율성을 위해 다수의 근로자에게 통일적·획일적으로 적용하기 위하여 정한 기업 내부질서의 규율 규범에 불과한 취업규칙이 소급 적용됨으로 인하여 근로자의 권리를 침해하는 것이 적법한 것인지는 매우 의문이다.

(1) 사용자가 경영질서 위반을 이유로 약자인 근로자에게 부과하는 불이익한 징벌이라는 점에서, 그 구조 및 성격이 국가권력이 국가·사회질서 위반을 이유로 국민에게 부과하는 형벌과 매우 유사한 징계에 대하여도, 공소시효 연장의 경우와 마찬가지로 실체법적 요소에 중점을 두어 징계시효 연장 규정의 소급적용은 최대한 억제되어야 하고, 소급적용 여부가 모호한 경우에는 소급적용이 되지 않는 방향으로 해석하여야 한다는 점은 앞에서 본 바와 같다.

(2) 대상판결은 별다른 이유·근거나 논리를 전혀 제시하지 않고 "근로기준법 제96조 제1항에 따라 효력이 없다고 할 수 없다."고 판시하면서도, 원심판결이 판시한 근로기준법 제94조 제1항 위반의 점에 대하여는 아무런 언급을 하지 않았으나, 원심판결의 취지와 같이, 징계시효를 연장한 개정 인사규정(취업규칙)은 개정 전 징계사유에 대하여 소급 적용하는 범위에서는 노동조합의 동의가 존재하지 아니한 것으로 봄이 상당하여 근로기준법 제94조 제1항에 위반될 가능성이 높다.

다. 대상판결은 "개정 전 취업규칙의 존속에 대한 근로자의 신뢰가 개정 취업규칙의 적용에 관한 공익상의 요구보다 더 보호가치가 있다고 인정되는 예외적인 경우에 한하여 그러한 근로자의 신뢰를 보호하기 위하여 신의칙상 그 적용이 제한될 수 있을 뿐이다. 신뢰를 보호하기 위하여 그 적용이 제한될 수 있는 여지가 있다고 볼 사정도 없다."고 판시하여 근로자의 신뢰보호 이익을 부인하였으나, 이는 앞에서 본 바와 같이, '부진정 소급입법의 경우 입법자는 경과규정을 두는 등 당사자의 신뢰를 보호할 적절한 조치를 하여야 하고, 그와 같은 조치 없이 새 법령을 그대로 시행하거나 적용하는 것은 허용될 수 없다.'고 판시한 위 대법원 전원합의체 판례에 반하는 것으로, 신뢰보호 원칙을 무시한 채로 단체협약보다도 하위 규범에 불과하고 아무런 경과규정도 없는 개정 취업규칙의 부진정 소급효를

인정한 것이므로 부당하고, 또한 이는 근로자의 신뢰보호 이익을 인정한 종전 판례[22]의 취지에 반하고, 개정 인사규정이 그 시행 전에 발생된 징계사유에 대하여도 소급적용되고 징계시효 연장을 통해 달성하려는 공익이 근로자의 신뢰보호 이익보다 우월하다는 근거를 발견할 수 없으므로 부당하다고 할 것이다.

라. 대상판결은 '취업규칙은 노사 간의 집단적인 법률관계를 규정하는 법규범의 성격을 갖는 것이므로 명확한 증거가 없는 한 그 문언의 객관적 의미를 존중하는 해석을 하여야 하고, 객관적 의미를 넘는 해석을 할 때에는 신중하고 엄격하여야 한다.'고 판시하였는바, 국가공무원법의 개정에 호응하여 이 사건 인사규정이 개정되었고 개정된 국가공무원법에는 종전에 발생한 징계사유에 대하여는 적용되지 아니한다는 경과규정이 있음에도, 그와 같은 경과규정이 없는 이 사건 개정 인사규정의 부진정 소급효를 인정한 것이 '문언의 객관적 의미를 존중하는 해석'인지는 매우 의문이다.

마. 나아가 대상판결이 별다른 이유·근거·논리 등을 구체적으로 설시함도 없이, 매우 상세한 논리를 전개한 원심판결을 파기하고 원심판결과 다른 결론을 내린 것은 무척 이해하기 어렵다.

---

22) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008두2484 판결 : "지방공기업 근로자에 대한 징계절차를 규정하고 있는 인사규정의 징계시효기간에 관한 규정은 근로자에 대한 징계사유가 발생하여 지방공기업이 일방적으로 근로자를 징계할 수 있었음에도 그 행사 여부를 확정하지 아니함으로써 근로자로 하여금 상당 기간 불안정한 지위에 있게 하는 것을 방지하고, 아울러 지방공기업이 비교적 장기간에 걸쳐 징계권 행사를 게을리하여 근로자로서도 이제는 지방공기업이 징계권을 행사하지 않으리라는 기대를 갖게 된 상태에서 지방공기업이 새삼스럽게 징계권을 행사하는 것은 신의칙에도 반하는 것이 되므로 위 기간의 경과를 이유로 사용자의 징계권 행사에 제한을 가하려는 취지에서 둔 규정으로서, 그 기산점은 원칙적으로 징계사유가 발생한 때이다."

* 발표일시 : 2014. 11. 5.(수) 07:30
* 사　　회 : 서규영 회원
* 참석회원 : 강종표, 김병헌, 김시현, 김용태, 김재승, 김창수, 김치걸, 김한가희, 남장현, 서규영, 서장원, 신용간, 오승원, 윤석만, 윤찬열, 이남진, 이병철, 이선희, 이영자, 이재용, 임수식, 정세형, 허익범, 홍정환, 황진호(이상 25명)